BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Processual Penal

Busca e apreensão (arts. 240 a 250)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Conceito e espécies de busca
- 2. Busca domiciliar e a garantia da casa
- 3. O mandado de busca (arts. 241 a 243)
- 4. Execução da busca domiciliar (arts. 245 a 249)
- 5. Busca pessoal (arts. 240, § 2º, e 244)
- 6. Perseguição e apreensão em jurisdição alheia (art. 250)
- 7. Visão sistemática e cuidados práticos
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Conceito e espécies de busca 2
2. Busca domiciliar e a garantia da casa 3
3. O mandado de busca (arts. 241 a 243) 3
4. Execução da busca domiciliar (arts. 245 a 249) 4
5. Busca pessoal (arts. 240, § 2º, e 244) 5
6. Perseguição e apreensão em jurisdição alheia (art. 250) 5
7. Visão sistemática e cuidados práticos 6
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 10
Resumo final e fontes 12
Resumo dos pontos essenciais 12
Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Diferenciar busca domiciliar de busca pessoal e indicar as finalidades legais de cada uma.
- Relacionar o art. 240 do CPP com a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI).
- Listar os requisitos do mandado de busca e as hipóteses em que a busca pessoal dispensa mandado.
- Descrever a ordem de execução da busca domiciliar: horário, leitura do mandado, intimação para abrir a porta, uso de força, auto circunstanciado e testemunhas.
- Explicar as regras de proteção ao morador e à pessoa revistada, como a busca em mulher feita por outra mulher.
- Reconhecer o que é a perseguição em território alheio (art. 250) e quais as exigências de comunicação à autoridade local.

Introdução

A busca e a apreensão estão no Título VII do Código de Processo Penal, entre os meios de prova. Para quem atua em segurança pública, são medidas cotidianas: revistar um suspeito em abordagem, cumprir mandado em um imóvel, apreender objeto ou arma ligados a um crime. Ao mesmo tempo, mexem com direitos fundamentais (a intimidade, a liberdade, a casa como asilo inviolável) e por isso a lei é exigente quanto à forma. Prova obtida com desrespeito às regras pode ser anulada e o agente pode responder por abuso.

As bancas cobram esse tema de duas maneiras: pela literalidade do CPP (o que a lei exige do mandado, em que horário se cumpre a busca, quem deve assinar o auto) e pela relação com a Constituição (quando é possível entrar em casa sem ordem judicial). O banco do Bizu tem 25 questões autorais sobre este assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar incidência em provas anteriores.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Conceito e espécies de busca

Busca é a diligência de procurar pessoa ou coisa de interesse da investigação ou do processo. **Apreensão** é o ato de tomar a coisa ou a pessoa encontrada e colocá-la sob custódia da autoridade. A busca vem primeiro; a apreensão é o resultado, quando algo é achado. A doutrina classifica a busca como **meio de obtenção de prova**: é um instrumento para chegar às provas, e as coisas encontradas é que servem de elemento de convicção.

> **CPP, art. 240, caput**
> A busca será domiciliar ou pessoal.

Duas espécies de busca

Espécie	Onde se faz	Requisito principal
Domiciliar	Casa, compartimento habitado, local de trabalho não aberto ao público	Fundadas razões e, em regra, mandado
Pessoal	Na pessoa (corpo, roupas, bolsa, mochila)	Fundada suspeita

A busca pode ser determinada **de ofício** pelo juiz ou **a requerimento de qualquer das partes** (art. 242), e na fase de inquérito também pode ser representada pela autoridade policial ao juiz. O art. 241 diz que o mandado só é exigido quando a própria autoridade policial ou judiciária não realiza a busca pessoalmente; porém, para a casa, essa dispensa não se sustenta diante da Constituição, que reserva ao juiz a determinação de ingresso (CF,

art. 5º, XI). Na prática, a busca domiciliar exige mandado judicial, salvo consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou socorro.

2. Busca domiciliar e a garantia da casa

> **CF/88, art. 5º, XI**
> a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A Constituição permite a entrada na casa em cinco situações: com o **consentimento do morador**; em **flagrante delito**; em caso de **desastre**; para **prestar socorro** (essas três, a qualquer hora do dia ou da noite); e por **determinação judicial, somente durante o dia**. Daí decorre a regra do CPP: o mandado só pode ser cumprido de dia, salvo se o morador consentir.

> **CPP, art. 240, § 1º**
> Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
> a) prender criminosos;
> b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
> c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
> d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
> e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
> f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
> g) apreender pessoas vítimas de crimes;
> h) colher qualquer elemento de convicção.

O rol do § 1º é a base para a prova. Observe que a busca domiciliar pode ter finalidade **não só acusatória**: o objeto necessário à **defesa do réu** (alínea e) também pode justificar a diligência. E a alínea g mostra que se busca não apenas coisas, mas **pessoas vítimas de crimes**.

A expressão **fundadas razões** exige elementos concretos e objetivos que indiquem a probabilidade de encontrar o que se procura. Mera intuição, denúncia anônima isolada ou boato não bastam. A lei também veda a apreensão de **documento em poder do defensor do acusado**, salvo quando constituir elemento do corpo de delito (art. 243, § 2º), em proteção ao exercício da defesa.

> **Atenção**
> Entrar em casa sem mandado e sem consentimento só é lícito nas hipóteses constitucionais. A alegação de flagrante deve ter justa causa verificável, e a entrada abusiva pode gerar nulidade da prova e responsabilização do agente por abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019, art. 22). Em caso de dúvida sobre a licitude do ingresso, consulte a orientação jurisprudencial vigente.

3. O mandado de busca (arts. 241 a 243)

> **CPP, art. 243**
> O mandado de busca deverá:
> I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
> II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
> III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.
> § 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.
> § 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

Três ideias bastam para guardar o art. 243. O mandado precisa ser **específico** (identificar o local e o morador, ou a pessoa), **motivado** (indicar o motivo e os fins) e **formal** (subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expediu). Mandado genérico, que autoriza varrer um bairro ou uma rua inteira, não atende ao CPP. Havendo ordem de prisão, ela pode vir no próprio texto do mandado de busca.

> **Bizu**
> Mandado de busca: local e pessoa identificados, motivo e fins da diligência, escrivão e autoridade assinando. A prova costuma trocar quem assina ou omitir o motivo e os fins: são itens obrigatórios.

4. Execução da busca domiciliar (arts. 245 a 249)

> **CPP, art. 245, caput**
> As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

A sequência prevista na lei é uma verdadeira lista de verificação. Os executores devem: (1) executar a diligência **de dia**, salvo consentimento do morador; (2) **mostrar e ler o mandado** ao morador ou a quem o represente; (3) **intimá-lo a abrir a porta**. Se a própria autoridade der a busca, ela declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência (§ 1º).

1. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada (§ 2º).
2. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura (§ 3º).
3. Ausentes os moradores, aplica-se o mesmo, devendo ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente (§ 4º).
4. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la (§ 5º).
5. Descoberta a pessoa ou coisa, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes (§ 6º).
6. Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º (§ 7º).

O CPP não define o que é “dia”, e a doutrina discute o critério (horário fixo ou claridade natural). Para fins penais, porém, a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019, art. 22, § 1º, III) pune quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar **após as 21h ou antes das 5h**; por isso, a prudência manda cumprir o mandado entre 5h e 21h e, fora desse horário, só com consentimento do morador. Nos casos de flagrante, desastre ou socorro, a mesma lei afasta o crime pelo ingresso (art. 22, § 2º).

As mesmas regras valem para **compartimento habitado**, aposento de habitação coletiva e compartimento **não aberto ao público** onde alguém exerça profissão ou atividade (art. 246): o escritório fechado do advogado ou do contador, por exemplo, tem a mesma proteção da casa.

Há regras de moderação: se nada for encontrado, os motivos da diligência serão comunicados a quem a sofreu, se o requerer (art. 247). Em casa habitada, a busca será feita de modo a **não molestar os moradores mais do que o indispensável** para o êxito da diligência (art. 248).

> **Mandado na prática**
> A equipe chega à casa indicada no mandado às 7h, mostra o mandado e o lê à moradora, intima-a a abrir a porta e ela se recusa. Autorizada pelo art. 245, § 2º, a equipe arromba a porta e prossegue. Ao término, é lavrado auto circunstanciado, assinado pelos executores e por duas testemunhas presenciais. Se, em vez disso, não houvesse ninguém em casa, seria preciso intimar um vizinho presente para assistir à diligência.

> **CPP, art. 249**
> A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

5. Busca pessoal (arts. 240, § 2º, e 244)

> **CPP, art. 240, § 2º**
> Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

> **CPP, art. 244**
> A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A busca pessoal **dispensa mandado** em três casos: (1) quando há **prisão** (inclusive em flagrante); (2) quando há **fundada suspeita** de que a pessoa esteja na posse de **arma proibida** ou de objetos ou papéis que constituam **corpo de delito**; (3) quando a medida for determinada **no curso de busca domiciliar**.

A **fundada suspeita** exige fatos concretos e objetivos que a justifiquem, e não impressões genéricas. A jurisprudência dos tribunais superiores tem rejeitado buscas baseadas apenas em aparência, raça, vestimenta ou local de abordagem, e a exigência de indicar a razão da busca é coerente com a necessidade de controle posterior. Consulte a orientação jurisprudencial atualizada.

Quando a busca pessoal dispensa mandado

Hipótese	Base legal
Em razão de prisão	Art. 244
Fundada suspeita de arma proibida ou corpo de delito	Art. 244
Determinada no curso de busca domiciliar	Art. 244

> **Bizu**
> Busca pessoal: fundada suspeita, e não mera desconfiança. Sem mandado, só nas hipóteses do art. 244. Em mulher, preferencialmente feita por outra mulher (art. 249). Sempre registre, no boletim, os fatos que motivaram a revista.

6. Perseguição e apreensão em jurisdição alheia (art. 250)

> **CPP, art. 250, caput**
> A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

O art. 250 trata do **seguimento**, a perseguição de pessoa ou coisa que se desloca para outra circunscrição. A autoridade ou seus agentes podem ultrapassar os limites da sua jurisdição, mesmo para outro Estado, mas devem **se apresentar à autoridade local**, antes da diligência ou depois, conforme a urgência.

O § 1º define o seguimento. Entende-se que há seguimento quando a autoridade ou seus agentes: (a) tendo conhecimento direto da remoção ou transporte, os seguem sem interrupção, ainda que depois os percam de vista; ou (b) ainda que não os tenham avistado, mas sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias que estão sendo removidos ou transportados em determinada direção, vão ao seu encalço. O § 2º autoriza as autoridades locais, se tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade dos agentes ou dos

mandados, a exigir provas dessa legitimidade, mas sem frustrar a diligência.

7. Visão sistemática e cuidados práticos

Em resumo, o CPP procura equilibrar eficiência investigativa e proteção de direitos. Busca domiciliar exige **fundadas razões**; busca pessoal exige **fundada suspeita**. Mandado, em regra, é indispensável para a casa; é dispensável para a pessoa nas hipóteses do art. 244. O horário diurno é a regra para o cumprimento do mandado; o flagrante delito, o desastre e o socorro permitem o ingresso a qualquer hora.

Domiciliar x pessoal

Ponto	Domiciliar	Pessoal
Fundamento	Fundadas razões	Fundada suspeita
Mandado	Em regra, sim	Dispensado nos casos do art. 244
Horário	De dia, salvo consentimento	Sem restrição específica no CPP
Garantia constitucional	Art. 5º, XI	Intimidade e liberdade (art. 5º, X, e outros)

> **Atenção**
> Não confunda a busca com a prisão. Se o mandado contém ordem de prisão, ela deve constar do próprio texto do mandado de busca (art. 243, § 1º). E cuidado: a apreensão de documento em poder do defensor do acusado é vedada, salvo se constituir elemento do corpo de delito.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

A autoridade policial recebe mandado judicial de busca em residência. Os agentes chegam às 22h, e o morador, acordado, consente que a diligência seja feita naquele momento. A busca é válida?

Resolução. 1) A regra do art. 245 é executar de dia. 2) A exceção prevista é o consentimento do morador para a diligência noturna. 3) Havendo consentimento, a busca pode ocorrer à noite, observadas as demais formalidades (ler o mandado, intimar a abrir a porta).

Resposta: Sim, é válida, pois o morador consentiu na execução noturna (CPP, art. 245; CF, art. 5º, XI).

Exemplo 2

Durante uma abordagem, os guardas encontram uma pessoa em atitude suspeita, a quem veem esconder um volume na cintura que parece uma arma. É necessário mandado para revistá-la?

Resolução. 1) A busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de posse de arma proibida (art. 244). 2) A suspeita deve ser objetiva e registrada. 3) Havendo prisão em flagrante em seguida, a revista também se justifica por si.

Resposta: Não é necessário mandado; basta a fundada suspeita, com justificação concreta.

Exemplo 3

Em perseguição a um veículo roubado, uma equipe da Polícia Militar de São Paulo cruza a divisa com outro Estado. O que deve fazer ao chegar?

Resolução. 1) O art. 250 autoriza ultrapassar a jurisdição, ainda que de outro Estado, quando se segue pessoa ou coisa para fim de apreensão. 2) A lei exige apresentação à autoridade local, antes ou depois da diligência, conforme a urgência.

Resposta: Pode prosseguir no seguimento e deve apresentar-se à autoridade competente local, antes ou após a diligência, conforme a urgência (CPP, art. 250).

Erros frequentes e pegadinhas

- Afirmar que o mandado de busca pode ser cumprido a qualquer hora. A regra constitucional e a do CPP é o dia, salvo consentimento do morador.
- Confundir fundadas razões (busca domiciliar) com fundada suspeita (busca pessoal). São expressões diferentes em dispositivos diferentes.
- Esquecer que o flagrante, o desastre e o socorro dispensam ordem judicial e horário para entrar em casa; já a ordem judicial só vale de dia.
- Dizer que o mandado pode ser genérico. O art. 243 exige a indicação precisa da casa e do morador, ou da pessoa a ser revistada.
- Trocar quem assina o mandado e o auto: o mandado é subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expediu; o auto circunstanciado é assinado pelos executores e por duas testemunhas presenciais.
- Achar que se pode apreender qualquer documento em poder do advogado. É vedada a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo se constituir elemento do corpo de delito.
- Esquecer que a busca em mulher deve ser feita por outra mulher, desde que isso não retarde nem prejudique a diligência.
- Pensar que o agente que persegue pessoa ou coisa não pode sair da sua jurisdição. O art. 250 permite, desde que se apresente à autoridade local.

Mapa mental

Busca e apreensão

Espécies
- Domiciliar
- Pessoal
- Apreensão como resultado

Mandado
- Local e morador
- Motivo e fins
- Escrivão e autoridade
- Ordem de prisão no texto

Busca pessoal
- Fundada suspeita
- Sem mandado: art. 244
- Mulher por mulher

Jurisdição alheia
- Seguimento
- Apresentar-se à autoridade local
- Art. 250

Casa e Constituição
- Asilo inviolável
- Consentimento
- Flagrante, desastre, socorro
- Ordem judicial só de dia

Execução
- De dia
- Ler o mandado
- Intimar a abrir a porta
- Auto e duas testemunhas

Limites
- Documento do defensor
- Não molestar além do necessário
- Comunicar motivos

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 240 do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, pode ter por finalidade, entre outras,

(A) verificar o cumprimento de contratos de locação firmados entre particulares
(B) fiscalizar a regularidade do alvará de funcionamento de comércios vizinhos
(C) cobrar do morador tributos municipais em atraso, com apreensão de bens
(D) apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime
(E) interrogar o morador sobre fatos sem qualquer relação com infração penal

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na linguagem do Código de Processo Penal, a busca é a diligência destinada a

(A) decretar a prisão preventiva do investigado e o sequestro de todos os seus bens
(B) procurar e localizar pessoa ou coisa de interesse para a persecução penal, podendo dela resultar a apreensão
(C) intimar as testemunhas para comparecimento à audiência de instrução
(D) arquivar o inquérito policial, quando não for localizado o autor do fato
(E) julgar antecipadamente a causa, sem a necessidade de produção de provas

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No cumprimento de mandado de busca domiciliar em que se procura determinada pessoa ou coisa, o Código de Processo Penal prevê que o morador será intimado a mostrá-la e que, descoberta a pessoa ou coisa procurada, ela será

(A) entregue ao morador, desde que ele se comprometa a apresentá-la quando solicitado
(B) imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes
(C) apreendida somente após a expedição de novo mandado, específico para a apreensão
(D) fotografada e devolvida ao morador, que ficará como fiel depositário até decisão judicial
(E) destruída no próprio local, com registro em ata e fotografia do descarte

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O Código de Processo Penal determina que as regras de execução das buscas domiciliares aplicam-se também

(A) apenas a imóveis rurais, de propriedade privada, com área superior a um módulo fiscal
(B) somente a casas de moradia fixa, excluídos quartos de pensão, de hotel e de habitações coletivas
(C) a veículos em circulação, que se equiparam à casa para todos os efeitos de inviolabilidade
(D) a compartimento habitado de habitação coletiva e a compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade
(E) às vias públicas e às praças, onde as buscas devem seguir as mesmas formalidades da casa

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sobre o cumprimento de mandado de busca domiciliar, é correto afirmar que

(A) deve ser cumprido preferencialmente à noite, para surpreender o investigado.
(B) dispensa a lavratura de auto circunstanciado.
(C) não é necessário mostrar o mandado ao morador.
(D) ausentes os moradores, a busca não pode ser realizada.
(E) se o morador desobedecer à intimação para abrir a porta, esta poderá ser arrombada e forçada a entrada.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto ao horário, as buscas domiciliares, segundo o art. 245 do CPP, serão executadas

(A) sempre à noite, para evitar a fuga do investigado.
(B) a qualquer hora, desde que haja mandado.
(C) de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite.
(D) somente às seis horas da manhã.
(E) somente de madrugada, com apoio da guarda municipal.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 243 do CPP, o mandado de busca deverá, entre outros requisitos,

(A) autorizar a entrada em qualquer casa do bairro em que o investigado reside.
(B) dispensar a menção ao motivo e aos fins da diligência.
(C) ser expedido verbalmente pela autoridade.
(D) ser assinado pelo comandante da guarda municipal.
(E) indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do proprietário ou morador, ou, na busca pessoal, o nome da pessoa ou os sinais que a identifiquem.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Policiais, no seguimento de pessoa a ser presa, entram no território de outra jurisdição, ainda que de outro Estado. Segundo o art. 250 do CPP, eles devem

(A) interromper a diligência, pois é proibido entrar em outra jurisdição.
(B) pedir autorização prévia ao Presidente da República.
(C) aguardar mandado do Conselho Nacional de Justiça.
(D) apresentar-se apenas ao término da investigação, em até 30 dias.
(E) apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Guardas municipais abordam um homem apenas porque ele parecia nervoso ao ver a viatura, sem nenhum outro elemento concreto, e realizam busca pessoal. Considerando o CPP e o entendimento dos tribunais superiores, é correto afirmar que

(A) a busca é válida, pois o nervosismo, por si só, caracteriza fundada suspeita.
(B) a busca é válida, porque a busca pessoal nunca exige qualquer justificativa.
(C) a busca só seria válida com mandado de busca domiciliar.
(D) a fundada suspeita exige elementos objetivos e concretos, e o nervosismo isolado não é suficiente para justificá-la.
(E) a busca é válida se o homem tiver mais de 18 anos.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Não sendo encontrada a pessoa ou a coisa procurada em uma busca, o CPP determina que os motivos da diligência

(A) não precisam ser comunicados em nenhuma hipótese.
(B) devem ser comunicados à imprensa.
(C) serão comunicados somente ao Ministério Público, em dez dias.
(D) serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se este o requerer.
(E) serão comunicados apenas ao juiz de plantão.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O art. 240, § 1º, do CPP lista as finalidades da busca domiciliar, como prender criminosos, apreender coisas obtidas por meios criminosos, armas, munições e instrumentos do crime, pessoas vítimas de crimes e colher elementos de convicção. Questões tributárias, contratuais e administrativas não estão entre elas.

Questão 2 — Gabarito: B

A busca é a diligência de procura de pessoas ou coisas relacionadas ao fato investigado (art. 240 do CPP), e a apreensão é o ato de tomar a coisa ou a pessoa encontrada. A busca pode ser domiciliar ou pessoal. Prisão preventiva, julgamento, arquivamento e intimação de testemunhas são atos distintos.

Questão 3 — Gabarito: B

Os §§ 5º e 6º do art. 245 dispõem que, se for determinada a pessoa ou coisa a procurar, o morador será intimado a mostrá-la e, descoberta, ela será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Não se exige novo mandado nem se deixa o bem com o morador.

Questão 4 — Gabarito: D

O art. 246 estende o regime do art. 245 à busca em compartimento habitado ou aposento ocupado de habitação coletiva e em compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade, como quarto de pensão ou escritório fechado ao público. Ruas e praças não são domicílio.

Questão 5 — Gabarito: E

O CPP autoriza o arrombamento da porta em caso de desobediência. A busca deve ser feita de dia (A); o mandado deve ser mostrado e lido ao morador (C); na ausência dos moradores, a busca ocorre, intimando-se vizinho para assistir, se houver e estiver presente (D); e ao final lavra-se auto circunstanciado com duas testemunhas (B).

Questão 6 — Gabarito: C

O CPP determina que a busca domiciliar ocorra de dia, salvo consentimento do morador, em consonância com o art. 5º, XI, da CF, que fala em determinação judicial durante o dia.

Questão 7 — Gabarito: E

O mandado deve individualizar o local ou a pessoa, mencionar o motivo e os fins da diligência e ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o expediu.

Questão 8 — Gabarito: E

O art. 250 permite à autoridade ou seus agentes, no seguimento de pessoa ou coisa, penetrar em jurisdição alheia, devendo apresentar-se à autoridade local antes ou depois da diligência, conforme a urgência.

Questão 9 — Gabarito: D

A busca pessoal sem mandado exige fundada suspeita, que os tribunais superiores entendem precisar de elementos objetivos e concretos, devidamente justificados; impressões subjetivas, como nervosismo isolado, não bastam. A busca pessoal não depende de mandado domiciliar (C), e idade não é critério (E).

Questão 10 — Gabarito: D

O art. 247 garante a quem sofreu a busca, se o requerer, a comunicação dos motivos da diligência quando nada é encontrado.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A busca é domiciliar ou pessoal (CPP, art. 240); a apreensão é o ato de tomar sob custódia o que foi encontrado.
- A busca domiciliar exige fundadas razões e visa a uma das finalidades do art. 240, § 1º; a pessoal exige fundada suspeita (art. 240, § 2º).
- A casa é asilo inviolável; entra-se com consentimento, em flagrante, desastre ou socorro (a qualquer hora) e, por determinação judicial, durante o dia (CF, art. 5º, XI).
- A busca pode ser determinada de ofício ou a requerimento das partes (art. 242); o art. 241 exige mandado quando a autoridade não realiza a busca pessoalmente, mas a entrada em casa por ordem depende de determinação judicial, de dia (CF, art. 5º, XI).
- O mandado indica o local e o morador (ou a pessoa), o motivo e os fins, e é subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade (art. 243).
- A busca domiciliar é feita de dia, com leitura do mandado e intimação para abrir a porta; havendo desobediência, arromba-se a porta (art. 245).
- Na ausência dos moradores, intima-se vizinho presente para assistir; ao fim, lavra-se auto circunstanciado com duas testemunhas.
- A busca pessoal dispensa mandado em caso de prisão, de fundada suspeita de arma proibida ou corpo de delito, ou no curso de busca domiciliar (art. 244).
- Busca em mulher será feita por outra mulher, se não houver retardamento ou prejuízo (art. 249).
- Documento em poder do defensor do acusado não pode ser apreendido, salvo se for elemento do corpo de delito (art. 243, § 2º).
- Perseguição: a autoridade pode entrar em jurisdição alheia, mesmo de outro Estado, e deve apresentar-se à autoridade local (art. 250).

Fontes e referências

- Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), texto compilado, arts. 240 a 250 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, XI — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei nº 13.869/2019 (Abuso de Autoridade), art. 22 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13869.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.